

공매공고 내용 등기(등록) 불철저

□ 「국세징수법」 제67조의2 및 「압류재산 매각업무 요강」 제34조에 따르면

○ 공매공고를 한 압류재산이 등기 또는 등록을 필요로 하는 경우에는 공매공고를 한 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입할 수 있도록 관계 관서에 촉탁하여야 하고

- 공매공고 등기일은 소액임차인의 우선변제 대항요건 충족 여부 및 배분요구 종기까지 배분요구가 필요한 채권자를 구분하는 기준시점이 되므로

△ 업무수행 부점은 제3자가 공매사실을 인지할 수 있도록 공매공고 내용을 적기에 등기(등록)할 필요가 있음

□ 그런데, 감사대상 기간 동안 인천지역본부의 공매공고 내용 등기(등록) 현황을 점검한 결과

○ [별첨 1] ‘공매공고 등기 지연 명세’와 같이 체납자 ㉠㉠㉠ (○○세무서 △△△△△△△ 아파트) 등 39건은 공매공고일로부터 2일 내지 6일을 경과하여 공고 등기(등록)하는 등 업무를 지연하여 처리한 사실이 있음